CONVENIO DE CESIÓN DE AHORROS ENERGÉTICOS (FICHA TRA050 V1.1)

En **Valencia**, a **22 de diciembre de 2023**

REUNIDOS

De una parte, **GLOBAL OMNIUM MEDIOAMBIENTE S.L.**, sociedad constituida conforme a la legislación española, con domicilio social en **Gran Vía Marqués del Túria, 17, 46005 Valencia** y N.I.F. **B46017018**, y debidamente representada en este acto por D./Dña. **Dionisio García Comín**, mayor de edad, con N.I.F. **B46017018**, en su calidad de **Consejero Delegado** (en adelante, el "Cedente").

De otra parte, **ACT COMMODITIES (FRANCE) S.A.S, SUCURSAL EN ESPAÑA**, sociedad constituida conforme a la legislación vigente, con domicilio social en **Calle Príncipe de Vergara, 126 - 1ºF, 28002 Madrid** y N.I.F. **W0290507C**, y debidamente representada por D./Dña. **Pablo Migani**, en calidad de **Representante Legal de la Sucursal en España** (en adelante, el "Cesionario").

Cedente y Cesionario, conjuntamente referidos como las "Partes" e individualmente como la "Parte".

Las Partes se reconocen mutuamente plena capacidad jurídica y de obrar suficiente para el otorgamiento del presente Convenio de Cesión y, al efecto,

EXPONEN

I. Que el marco regulatorio aplicable al presente contrato es el Real Decreto 36/2023, de 24 de enero, por el que se establece un sistema de Certificados de Ahorro Energético (CAE); la Orden TED/815/2023, de 18 de julio, por la que se desarrolla parcialmente dicho Real Decreto; la Resolución de 20 de octubre de 2023 de la Dirección General de Política Energética y Minas por la que se aprueba el Catálogo Oficial de Medidas Estandarizadas de Eficiencia Energética (Ficha Técnica TRA050 v1.1); y la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo.

II. Que el Cedente ha ejecutado una actuación de eficiencia energética consistente en la sustitución de un vehículo de combustión que ha estado en su posesión continuada por un vehículo 100% eléctrico puro nuevo, amparada bajo la **Ficha Técnica TRA050 (Versión 1.1)** del sector Transporte (la "Actuación"), cuyos datos identificativos, técnicos y energéticos se detallan en el **Anexo I** de este Convenio.

III. Que el Cedente es el propietario originario e inicial de los ahorros de energía final derivados de dicha Actuación, expresados en kilovatios hora al año (kWh/año), y tiene interés en cederlos al Cesionario para su correspondiente centralización, tramitación, valorización y/o emisión en el Sistema de Certificados de Ahorro Energético (CAE).

IV. Que el Cesionario está interesado en la adquisición en exclusiva de dichos ahorros energéticos con el fin de proceder a su gestión técnica, certificación y/o comercialización conforme a la normativa del Sistema CAE.

Por todo lo cual, ambas Partes formalizan el presente Convenio de Cesión con arreglo a las siguientes

CLÁUSULAS

PRIMERA. — OBJETO Y CESIÓN EN EXCLUSIVA

1.1 El Cedente vende, cede y transmite en exclusiva a favor del Cesionario, quien adquiere a todos los efectos legales, la titularidad, posesión y plena disposición de los ahorros de energía final derivados de la Actuación de sustitución vehicular descrita en el Anexo I (los "Ahorros"), cuantificados según la metodología oficial de la Ficha TRA050 v1.1.

1.2 La cesión objeto de este contrato es única, total y exclusiva en el territorio del Reino de España, quedando el Cedente expresamente obligado a no ceder, enajenar, gravar ni comprometer los mismos Ahorros con ningún otro tercero, Sujeto Obligado ni Sujeto Delegado del Sistema CAE.

1.3 El Cesionario queda plenamente facultado para realizar por sí o a través de terceros cuantas actuaciones técnicas, administrativas, documentales y de verificación sean precisas ante el Coordinador Nacional del Sistema CAE para la conversión de los Ahorros en Certificados de Ahorro Energético (CAE).

SEGUNDA. — CONTRAPRESTACIÓN ECONÓMICA Y LIQUIDACIÓN

2.1 En contraprestación por la cesión de los Ahorros, el Cesionario abonará al Cedente el precio acordado indicado en el Anexo I (el "Precio"), que se calculará aplicando el precio unitario pactado (€/kWh) sobre el volumen de ahorro anual definitivo acreditado y reconocido oficialmente por el Sistema CAE.

2.2 El abono de la contraprestación se efectuará mediante transferencia bancaria a la cuenta de titularidad del Cedente en el plazo establecido de treinta (30) días tras la validación de la documentación y/o emisión de los correspondientes CAEs.

TERCERA. — DECLARACIONES Y GARANTÍAS DEL CEDENTE

3.1 El Cedente declara y garantiza bajo su exclusiva responsabilidad:

(a) Origen y Titularidad: Que los Ahorros provienen directamente de la Actuación realizada sobre su flota de vehículos, siendo el legítimo y único propietario inicial de los mismos.

(b) Posesión Mínima del Vehículo Sustituido: Que el vehículo de combustión sustituido (baja) ha estado en posesión efectiva, continuada y acreditada documentalmente del Cedente durante más de un (1) año en caso de propiedad o dos (2) años en caso de contratos de alquiler/renting, con anterioridad a su fecha de baja o devolución.

(c) Adquisición y Homologación del Vehículo Eléctrico: Que el vehículo adquirido (alta) es un vehículo 100% eléctrico puro (BEV) de las categorías M o N, adquirido a partir del 25 de enero de 2023, y cuyo consumo homologado se encuentra debidamente respaldado por la base de datos oficial del IDAE.

(d) No Doble Financiación ni Doble Venta: Que no ha percibido ayudas incompatibles para la misma actuación y que no ha transmitido previamente los derechos de ahorro energético generados.

(e) Vida Útil y Mantenimiento: Que la vida útil estimada de la actuación es de diez (10) años, comprometiéndose a mantener el destino de la medida durante dicho periodo.

CUARTA. — DOCUMENTACIÓN Y DEBER DE COLABORACIÓN

4.1 El Cedente aporta y pone a disposición del Cesionario la totalidad de las evidencias documentales requeridas por el apartado 5 de la Ficha TRA050 v1.1 (Factura de compra del VE, ficha técnica de consumo IDAE, justificación de titularidad y baja del vehículo antiguo, y Declaración Responsable Anexo I).

4.2 El Cedente se obliga a colaborar diligentemente en cualquier proceso de verificación técnica, subsanación documental o requerimiento emitido por el Verificador de Ahorro Energético acreditado o el Gestor Autonómico/Nacional del Sistema CAE.

QUINTA. — LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN

5.1 El presente Convenio se rige en todos sus extremos por la legislación española. Para cualquier controversia derivada de la interpretación o ejecución del presente contrato, las Partes se someten expresamente a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Valencia o Madrid, con renuncia a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles.

Y en prueba de conformidad con cuanto antecede, las Partes firman el presente Convenio y su Anexo I por duplicado ejemplar en la fecha y lugar indicados en el encabezamiento.

EL CEDENTE — PROPIETARIO DEL AHORRO

GLOBAL OMNIUM MEDIOAMBIENTE S.L.
P.p. D./Dña. **Dionisio García Comín**
Cargo: Consejero Delegado
NIF: B46017018

EL CESIONARIO — ADQUIRENTE DEL AHORRO

ACT COMMODITIES (FRANCE) S.A.S, SUCURSAL EN ESPAÑA
P.p. D./Dña. **Pablo Migani**
NIF: W0290507C

ANEXO I: DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN (TRA050 V1.1) Y DATOS TÉCNICOS

DATOS GENERALES DE LA ACTUACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA		
Ficha Técnica Oficial	Código y Título de la Ficha:	**TRA050: Sustitución de vehículo de combustión por un vehículo eléctrico puro**
	Sector y Versión de Catálogo:	Transporte — Versión 1.1 (Di = 10 años)
Localización de la Actuación	Comunidad Autónoma:	**Comunitat Valenciana**
	Dirección / Emplazamiento:	Gran Vía Marqués del Túria, 17, 46005 Valencia (Valencia)
	Referencia Catastral / Ámbito:	NO APLICA (PARQUE MÓVIL)
Vehículo Eléctrico Adquirido (Alta)	Matrícula y Bastidor (VIN):	**5566KSD** — `VF1AG000768994784`
	Marca y Modelo Comercial:	Renault Zoe 40 (80 kW, 40 kWh)
	Categoría del Vehículo:	Turismo (M1)
	Consumo Homologado IDAE (CVN):	**16,90 kWh/100km** (Ficha Oficial IDAE nº 575365)
	Fecha de Adquisición / Factura:	22/12/2023
Vehículo de Combustión Sustituido (Baja)	Matrícula y Bastidor:	**6994KGK** — `VF3CCHMZ6HT053912`
	Marca y Modelo Sustituido:	Peugeot 208 1.2 82 CV
	Régimen y Días de Posesión:	ALQUILER_CORTA_DURACION (AYVENS/LEASEPLAN) (815 días demostrados)
	Consumo Específico Antiguo (CVA):	**7,89 L/100km** (Factor combustible f: 9,19 kWh/L)
	Fecha de Baja / Salida:	01/12/2023
Cálculo de Ahorro Energético (TRA050)	Kilometraje Anual Tipología (L):	13073 km/año
	Ahorro Anual de Energía (AETOTAL):	**7.269,78 kWh/año**
	Vida Útil de la Medida (Di):	10 años
	Ahorro Total Acumulado (10 años):	**72.697,80 kWh**
Condiciones Comerciales	Precio Unitario de Compra Ahorros:	**120,00 €/MWh** (0,120 €/kWh)
	Importe Total Estimado de Cesión:	**872,37 €**
Direcciones a Efectos de Notificaciones	Titular / Empresa Cedente:	GLOBAL OMNIUM MEDIOAMBIENTE S.L. (CIF: B46017018)
	Domicilio Social:	Gran Vía Marqués del Túria, 17, 46005 Valencia
	Teléfono y Correo Electrónico:	963860500 | medioambiente@globalomnium.com

[1] El cálculo del ahorro anual de energía final total (AETOTAL) se realiza conforme a la fórmula oficial de la Ficha TRA050 v1.1: *AETOTAL = ((CVA × f) − CVN) × L / 100*, expresado en kWh/año.

[2] A los efectos del presente Convenio, la cesión se perfecciona con la firma de ambas partes y surte plenos efectos para la emisión de Certificados de Ahorro Energético (CAE) de acuerdo con el Real Decreto 36/2023 y la Orden TED/815/2023.